

1515837-02.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... separadamente as imputações trazidas na denúncia.

a) O crime de roubo majorado restou suficientemente comprovado, uma vez que restou incontroverso que os acusados, mediante grave ameaça e até mesmo violência, uma vez que a vítima narrou que chegou a ser agredida, subtraíram os bens do ofendido, quais sejam, (i) o veículo I/LR, placas FUL5A91; (ii) documentos pessoais e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515837-02.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515837-02.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2123302/2022 - 37º D.P. CAMPO

LIMPO, 18453237 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2123302 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Vinicius Ferreira da Silva, vulgo "Cabeção", Davi Borges Magalhães Santos e Pedro Henrique dos Santos Alves, qualificados às fls. 136, 146 e 156, foram denunciados e processados como incursos nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e art. 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, acusados de:

a) no dia 28 de abril de 2022, por volta das 15h15min às 20h30min, no estacionamento da loja do Burger King do Bairro do Itaim, nesta cidade e comarca da capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios entre si e com, no mínimo, outros quatro indivíduos não identificados, terem subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima: (i) o veículo I/LR, placas FUL5A91; (ii) documentos pessoais e cartões bancários; (iii) uma aliança de ouro; (iv) um notebook da marca Apple; (v) um Iphone 11, todos os bens pertencentes à vítima L.R.M. (cf. boletim de ocorrência de fls. 03/06).

b) nas mesmas condições de tempo e lugar, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios entre si e com, no mínimo, outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, terem constrangido a vítima L.R.M., restringindo a sua liberdade, com o intuito de obter, para eles, indevida vantagem econômica, fazendo-o fornecer seus cartões bancários e as respectivas senhas.

O inquérito policial foi instaurado mediante Portaria (fl. 02), sendo decretada a prisão temporária dos réus (fls. 94/100).

Em cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão dos réus, o réu Pedro foi preso (fls. 101/103). O réu Davi se apresentou em sede policial para o cumprimento de mandado de prisão temporária (fls. 104/106). O réu Vinicius não foi encontrado (fls. 186/188).

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2022 (fls. 202/205), os réus foram citados (fls. 344, 346 e 370) e apresentaram resposta à acusação (fls. 292/307, 358/359 e 373/374).

Na audiência de instrução, diante da ausência do réu Vinicius, foi decretada sua revelia nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Foram inquiridas as testemunhas e a vítima, e, ao final, os réus Davi e Pedro foram interrogados (fls. 439/440).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 445/453).

A defesa do réu Vinicius pleiteou a absolvição por falta de provas (fls. 456/472). Em relação ao réu Davi, a defesa requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, a fixação da pena-base no patamar mínimo e de regime inicial para cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, com aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 477/487).

Por sua vez, a defesa do réu Pedro pleiteou pela absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (fls. 489/503).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva dos crimes imputados restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 30/06), do boletim de ocorrência de localização e apreensão (fls. 134/136), do auto de exibição e apreensão (fl. 137), pelos demais documentos que instruem o inquérito policial, pelos laudos periciais papiloscópicos, assim como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria também está demonstrada e recai sobre os acusados, consignando-se já de início que, além de reconhecidos pela vítima, foram encontradas impressões papiloscópicas dos três acusados no veículo da vítima (fls. 64/82).

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Davi confessou os fatos a ele imputados. Alegou que conheceu Pedro e Vinicius num bar na comunidade Paraisópolis. Foram até o Burger King com o carro Celta preto de sua mãe. Apenas dirigiu o veículo da vítima, não tendo ciência do uso da arma de fogo. Dias após o roubo, abandonou o automóvel em uma via pública (fls. 159/160).

Em Juízo, o réu confessou parcialmente os fatos a ele imputados. Alegou que foi convidado por "Alemão" para praticar o crime, tendo o levado até o Burger King num veículo Celta. O veículo era de sua genitora. Sua função era a de levar "Alemão" até o Burger King, dirigir até a Vila Sônia e depois levar o carro da vítima até a Rua Jaracatiá. Entregou uma máquina de cartão da sua mãe a "Alemão". Negou conhecer os demais corréus. Estavam em cinco no veículo Celta (o interrogando, "Alemão" e outros três indivíduos que desconhece e não tem condições de identificar). Foi preso quando a polícia foi cumprir um mandado de prisão em seu desfavor em sua residência.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Pedro Henrique alegou que foi chamado por alguns amigos para praticar roubo de um veículo em um Burger King. Não receberia nada pelo crime. Alegou que não portava arma de fogo, tampouco falou com terceiros por meio do telefone ou auxiliou nas transferências bancárias. Praticou o crime junto aos réus Davi e Vinicius, além de outro indivíduo conhecido como "Alemão".

Em Juízo, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O réu Vinicius não foi interrogado, eis que não localizado e tendo sido decretada sua revelia, estando pendente de cumprimento o mandando de prisão em seu desfavor. A vítima L. R. M., em Juízo, em procedimento próprio reconheceu os acusados como autores dos fatos a eles imputados. Informou, ainda, que o réu Davi era o responsável por comandar a ação delitiva, sendo o responsável pela abordagem inicial na porta do veículo, portando arma de fogo. O réu Pedro, por sua vez, ficou no banco de passageiros frontal de seu veículo. Exibida a fotografia de fl. 145 (reconhecimento indireto do réu foragido com defesa constituída nos autos) afirmou que havia um indivíduo muito parecido com o mostrado na fotografia na ação delitiva. Na data dos fatos, sairia para viajar e passou no Burger King da Avenida Juscelino Kubitschek, estacionando seu veículo na garagem do subsolo da lanchonete, a qual não possui catraca. Comeu um lanche por aproximadamente 10 minutos. Quando voltou ao seu veículo, não reparou que havia um carro com insulfilm ao seu lado. Ao ingressar no seu carro, três indivíduos anunciaram o roubo. Foi amarrado e colocado no interior de seu próprio carro, além de colocarem uma jaqueta em sua cabeça. Acredita que os roubadores saíram desse veículo com insulfilm, que era um Celta de cor escura. Todos os indivíduos estavam armados. Os roubadores pegaram o celular do depoente e começaram a conduzi-lo em direção ao Morumbi. Ouviu uma motocicleta que estava apoiando os roubadores, bem como os ouviu conversando com diversas pessoas. Foi constantemente ameaçado, tendo os roubadores dito que caso não conseguissem R\$ 100.000,00 matariam o filho da vítima. Foi agredido com alguns tapas. Como reside no Morumbi, teve a percepção que estavam na região, tendo inclusive ouvido menção a algumas ruas e locais, tal como o Jóquei. Ao final, quando foi ser liberado, foi colocado em outro carro com outras duas pessoas diferentes, além do réu Davi. Participaram ao menos 06 indivíduos (três em seu carro, dois no segundo carro, um em uma motocicleta. Outros participaram da ação delitiva, pois ouviu por meio do telefone voz de outros, dentre eles uma voz feminina. Os roubadores indagaram o local em que residia e percebeu que eles tiveram receio que residisse na "Favela do Colombo", motivo pelo qual acredita que um dos roubadores mora nessa favela. O réu Pedro chegou a mencionar que conseguia sair a pé e voltar para sua residência quando estava perto da Avenida Francisco Morato. Seu celular possuía reconhecimento facial, o qual não foi utilizado, pois forneceu a senha do aparelho, bem como de diversos bancos. Não passou a senha da conta do Banco Bradesco, pois não se recordava, mas os roubadores conseguiram descobrir a senha e acessar o referido banco. Foi abordado por volta das 15h00min e liberado às 20h00min. Durante essas 05 horas, permaneceu com uma jaqueta em sua cabeça, mas conseguia visualizar algumas coisas pelas frestas. Os roubadores não utilizavam máscaras de proteção contra COVID-19. Percebeu que em determinado momento ingressou em uma comunidade pelos barulhos característicos, tais como o som alto. Além disso, ouviu um dos indivíduos indagar outro se "a comunidade estava tranquila". Quando ingressou no segundo carro, foi encapuzado, não conseguindo identificar com certeza o veículo, mas acredita que era o mesmo Celta que havia visto anteriormente em razão do tamanho do veículo. Durante o curso do roubo, a jaqueta foi retirada de seu rosto quando estavam dentro de um estacionamento de um supermercado e, na sequência, os indivíduos bateram uma fotografia do depoente. Teve receio de que sua fotografia fosse utilizada para ameaçar sua família. Posteriormente, foi vendado com uma blusa que estava em seu carro. Foi liberado em uma área rural muito escura. Visualizou algumas luzes acesas em um local que aparentava um sítio. Encontrou uma chácara e foi auxiliado por um indivíduo, o qual ligou para a esposa do depoente para confirmar os fatos narrados. Entrou em contato com a Delegacia de Polícia, que enviou uma viatura para buscá-lo. Seu cartão de crédito foi utilizado. Um dos roubadores usou a máquina de cartão de crédito de sua genitora. Não foi ressarcido

pelo banco. Poucos dias depois foi chamado à Delegacia para a realização do procedimento de reconhecimento. Dois dias depois do primeiro reconhecimento, foi chamado para realizar o reconhecimento de um segundo indivíduo. Não teve quaisquer dúvidas quando reconheceu os acusados, tendo o procedimento em Delegacia sido realizado com figurantes além dos indivíduos que reconheceu. Apesar de ter permanecido vendado por grande parte da abordagem, conseguiu visualizar as feições de três roubadores. Nunca viu os roubadores na vida, de modo que não haveria como suas digitais estarem no veículo de outra forma.

A informante Bruna Claro Borges, genitora do réu Davi, contou, em Juízo, que não sabe o motivo pelo qual seu filho cometeu o referido crime. Ele sempre trabalhou junto com ela na sua loja de roupa. Possuía cinco máquinas de cartão de crédito em seu comércio. Seu filho tinha acesso a tais maquininhas. Ficou sabendo do envolvimento de Davi no roubo quando a questionaram acerca do uso de seu veículo Celta. Não tem controle de todos os valores que entram em sua conta. Quando soube que havia entrado valores do crime em sua conta, fez questão de devolver, depositando tais valores por meio de guia de depósito judicial.

A testemunha Shirlei Valquíria da Silva Rosa Santos, em Juízo, contou que vendeu seu veículo Celta para um dono de uma loja de carros. Esse adquirente vendeu o veículo para a família de um dos acusados, mas não foi realizada a transferência, tendo o carro permanecido em seu nome. A polícia foi até sua residência em busca do veículo Celta, ocasião em que informou aos policiais que o veículo havia sido vendido.

A testemunha João Pedro Padilha Daniel, policial militar, em Juízo, relatou que na data dos fatos recebeu via COPOM informação de uma vítima sequestrada em uma Land Rover Discovery cor branca. Pouco tempo depois, uma outra viatura encontrou a vítima e a conduziu até à Delegacia de Polícia. Não teve qualquer contato com a vítima.

A testemunha Jorge Rivaldo Souza Soares Júnior, também policial militar, relatou em Juízo que encontrou o veículo após ter sido informado na rede rádio que o referido veículo havia sido produto de roubo. O carro foi localizado no bairro Campo Limpo.

A testemunha Flávia Ribeiro Santos da Silva, papiloscopista policial, em Juízo, relatou que foi responsável pelo laudo pericial acostado aos autos. A partir de impressões papilares retiradas no veículo da vítima, fez o confronto em laboratório e constatou, por meio do sistema AFIS, que algumas delas eram correspondiam às impressões do réu Vinicius.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, aliadas especialmente ao laudo pericial papiloscópico, são suficientes para a condenação dos acusados.

Depreende-se dos autos que a vítima estava em uma unidade da lanchonete Burger King e, quando dirigia-se ao seu veículo que estava no estacionamento, foi abordada por três indivíduos armados, os quais anunciaram o roubo e ordenaram que ela entrasse em seu próprio veículo. Na sequência, conforme reconhecimentos realizados pela vítima em Juízo, o réu Davi passou a conduzir o seu veículo, Pedro Henrique se sentou no banco de passageiros frontal, enquanto Vinicius foi para o banco traseiro, tendo sido a vítima colocada de bruços no assoalho do carro com a cabeça coberta com uma blusa.

Restringindo a liberdade da vítima, os roubadores subtraíram diversos de seus pertences, entre eles o celular e os cartões bancários. Na posse desse celular, os indivíduos passaram então a exigir que a vítima fornecesse a senha do aparelho telefônico, dos aplicativos bancários e dos cartões magnéticos, o que foi imediatamente atendido. Além das compras e dos valores transferidos a partir do celular da vítima, os agentes subtraíram o veículo I/LR, placas FUL5A91, uma aliança de ouro, um notebook da marca Apple e o aparelho celular, causando ao ofendido um prejuízo de aproximadamente R\$ 80.000,00

Depois de passar quase cinco horas com sua liberdade tolhida, a vítima foi deixada em uma área da zona rural do município de Embu das Artes/SP, tendo encontrado uma chácara, local em que foi socorrido por moradores da região, os quais ligaram para a polícia. Momentos depois, o veículo da vítima foi encontrado abandonado no Campo Limpo por policiais militares que realizavam patrulhamento justamente em busca desse veículo.

Com a localização do veículo, foi realizada perícia papiloscópica nos vestígios obtidos, com o intuito de se apurar a autoria delitiva, afinal, os roubadores encostaram diversas vezes no carro no curso do crime. Conforme laudo papiloscópico de fls. 64/82, analisadas as amostras retiradas do carro, concluiu-se que as impressões papiloscópicas constantes no veículo da vítima pertencem aos ora acusados. Nesse sentido, transcrevo as conclusões do laudo:

- a) Fragmento de número 0215364 decalcado na porta traseira direita passageiro, coincide para DAVI BORGES MAGALHAES SANTOS, RG 52.228.290-8;
- b) Fragmento de número 0215369 decalcado no batente da porta dianteira motorista, coincide para PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, RG 60.141.507-3;
- c) Fragmentos de números 0215371, 0215372, 0215373, 0215374. decalcados no batente da porta dianteira motorista, lado externo e na porta dianteira motorista, lado externo, coincidem para VINICIUS FERREIRA DA SILVA, RG 52.448.497-1.

Outrossim, perante a autoridade policial a vítima forneceu cópias dos documentos (transações) realizadas pelos roubadores, CPF dos beneficiários e tentativas de compras realizadas com o seu cartão que foram bloqueadas pela Instituição Financeira.

Dessas operações financeiras, as duas compras e quatro tentativas de compra por meio do cartão da vítima foram realizadas em máquina de cartão de propriedade da genitora do réu Davi. Ademais, conforme a documentação acostada nos autos e prova oral produzida, a genitora de Davi inclusive realizou depósito judicial de parte da quantia que foi subtraída da vítima.

Diante desse cenário em que a coautoria é incontroversa, especialmente ante a harmonia dos reconhecimentos realizados com o laudo pericial papiloscópico que identificou as impressões digitais dos acusados no veículo da vítima, passo a analisar separadamente as imputações trazidas na denúncia.

- a) O crime de roubo majorado restou suficientemente comprovado, uma vez que restou incontroverso que os acusados, mediante grave ameaça e até mesmo violência, uma vez que a vítima narrou que chegou a ser agredida, subtraíram os bens do ofendido, quais sejam, (i) o veículo I/LR, placas FUL5A91; (ii) documentos pessoais e cartões bancários; (iii) uma aliança de ouro; (iv) um notebook da marca Apple; (v) um Iphone 11, todos os bens pertencentes à vítima L.R.M.

Destaca-se aqui que a versão apresentada pelo réu Davi, segundo a qual os réus Vinicius e Pedro Henrique não participaram do delito, restou completamente isolada das demais provas produzidas, especialmente considerando que o laudo pericial comprovou que as impressões digitais dos três acusados estavam no veículo. Além disso, nenhum dos réus apresentou qualquer motivo plausível que justificasse o encontro de suas digitais no carro subtraído.

Retomando à análise da materialidade delitiva, conforme depoimento firme da vítima, os roubadores se utilizaram de diversas armas de fogo para a prática delitiva. Ressalte-se que a efetiva apreensão do armamento usado na prática delitiva é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes. 2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos,

circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados. (...) QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art 156 do CPP.(AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

A mesma certeza existe a respeito da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, restando comprovado que os réus, cometeram o delito em coautoria, havendo clara unidade de designios entre eles, conforme detalhado seguramente pela vítima, que, expressamente questionada nesse sentido, pôde inclusive descrever o papel de cada um no roubo, conforme já exposto nesta sentença. Nesse sentido, enquanto Davi era responsável por conduzir o veículo e coordenar o crime, Pedro Henrique sentou-se no banco dos passageiros frontal, enquanto Vinicius se sentou no banco traseiro, ao lado da vítima, todos a ameaçando constantemente. De rigor, também, o reconhecimento da causa de aumento atinente à restrição da liberdade da vítima, uma vez que esta permaneceu com sua liberdade tolhida por aproximadamente 05 horas. Por óbvio, esse modo de execução do roubo é mais grave que a simples subtração instantânea com a imediata liberação do ofendido e que a imobilização das vítimas, na hipótese dos autos, excedeu o tempo necessário à subtração dos bens, sendo de rigor a aplicação da majorante do inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Considero, portanto, que o crime de roubo restou consumado. Independentemente da restituição de parte dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

b) Outrossim, o crime de extorsão qualificada e circunstanciada (art. 158, §§ 1º e 3ª, do Código Penal) também restou comprovado no processo e assumiu, no caso concreto, autonomia em relação ao crime de roubo, uma vez que, de acordo com o depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, os acusados, após subtraírem os diversos pertencentes, ordenaram que ela entregasse cartões bancários e suas respectivas senhas.

Entendo, ainda, que o crime de extorsão também restou consumado, uma vez que, a despeito de desnecessária a comprovação da obtenção de vantagem ilícita, a vítima forneceu à autoridade policial os extratos das compras e transações realizadas pelos agentes criminosos

A qualificadora da restrição de liberdade da vítima restou patente (art. 158, §3º, do Código Penal). A vítima especificou e esclareceu que permaneceu por cerca de 05 horas com sua liberdade tolhida, tendo os acusados exigido os cartões e as senhas bancárias, sendo todo tempo ameaçado por arma de fogo.

As causas de aumento previstas no §1º do artigo 158 do CP foram devidamente comprovadas, afinal, conforme os depoimentos prestados em Juízo, a vítima foi ameaçada e constrangida por ao menos três indivíduos, ora corréus, a passar cartões e senhas mediante emprego de arma de fogo.

Importante deixar registrado que, quanto à imputação cumulativa dos parágrafos primeiro e terceiro do art. 158, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.699.677-SC (2017) e 1.353.693-RS (2016), assentou que a jurisprudência daquele Corte Superior é firme no sentido de que é compatível a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do CP com a forma qualificada prevista no §3º do art. 158 do mesmo diploma. Ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa. Transcrevo ementa nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE.

1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.
2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito.
3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena.
4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa.
5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.
6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP.
7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.
8. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a

aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP).

9. Recurso especial provido.

(REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Respeitado entendimento defensivo, considero os crimes praticados em concurso material, tal como descrito na denúncia.

Nesse particular, filio-me à jurisprudência recentemente consolidada nas Cortes Superiores, no sentido de que há concurso material quando o réu, logo após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar os cartões bancários e as respectivas senhas, a fim de obter vantagem ilícita.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INEXISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. (...).

Relativamente à pretensa aplicação da continuidade delitiva entre os delitos em comento, conforme deixei bem claro na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. Note-se que, no crime de extorsão, para a obtenção da indevida vantagem econômica (no caso, saque de numerário depositado em conta bancária), é imprescindível a colaboração da vítima, a qual, no roubo, é dispensável.

Assim, "se o roubo e a extorsão são cometidos sucessivamente, não há possibilidade de consideração de um crime único" (HC n. 103.281/SP, 6ª T., Rel. Ministra Jane Silva – Desembargadora convocada do TJ/MG, DJ 12/8/2008).

Frisa-se, ainda, que a jurisprudência do STF e do STJ se pacificou no sentido de que aos crimes de roubo e de extorsão não se aplica o instituto da continuidade delitiva, considerando que não são delitos da mesma espécie. Nesse sentido, o STJ decidiu:

Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, os referidos crimes, conquanto de mesma natureza, são de espécies diversas, o que impossibilita a aplicação da regra do crime continuado, ainda quando praticados em conjunto." STJ. 6ª Turma. HC 77.467-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/10/2014 (Info 549).

Comprovada a autoria e materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia, a condenação do acusado é medida que se impõe, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Réu Vinicius Ferreira da Silva

Crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova

produzida que a vítima foi constantemente ameaçada pelos três corréus por horas, tendo sido inclusive agredida no curso da ação delitiva. A vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante o elevado grau de culpabilidade das condutas, que supera a previsão normativa do tipo, estabeleço a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que, além dos três acusados, outros indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, conforme depoimento seguro da vítima, que pode afirmar que ouviu os acusados conversando com outros indivíduos, tendo a vítima permanecido com sua liberdade tolhida por aproximadamente 05 horas, tempo muito superior ao necessário para a subtração. Ademais, a vítima narrou que foi ameaça constantemente por arma de fogo, situação que, aliada às demais, impossibilitou qualquer tentativa de resistência. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 13 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante o quantum atingido.

Crime do artigo 158, parágrafos 1º e 3º, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria (art. 59, CP), atentando-se às circunstâncias judiciais, considero que, praticada a extorsão em concurso material com o roubo, e diante da sequência de ameaças desferidas à vítima – que se iniciaram com a subtração patrimonial e somente se encerraram após a consumação da extorsão –, assim como o longo período de tempo no qual a vítima teve sua liberdade restringida em poder dos agentes (cerca de quatro horas) e as demais circunstâncias do crime (como acima mencionado, a vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$ 100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido), assumiram no caso concreto excepcional e significativa relevância. Consideradas todas essas circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, nada há para ser considerado.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento previstas no parágrafo primeiro do art. 158, CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majoro a pena em 3/8, justificando a exasperação em patamar superior à fração mínima prevista em virtude da presença de ambas as causas de aumento previstas em lei, ambas com relevância concreta para a execução delitiva, conforme acima fundamentado. Operado o aumento na fração indicada, fixo a pena em definitivo para esse crime em 11 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a pena aplicada.

Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 24 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

Réu Davi Borges Magalhães Santos

Crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova produzida que a vítima foi constantemente ameaçada pelos três corréus por horas, tendo sido inclusive agredida no curso da ação delitiva. A vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante o elevado grau de culpabilidade das condutas, que supera a previsão normativa do tipo, estabeleço a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. Presentes, por outro lado, as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa (nascido em 04/02/2004, fl. 249), motivo pelo qual atenuo a pena em 1/5, tornando-a, nesta fase, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que, além dos três acusados, outros indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, conforme depoimento seguro da vítima, que pode afirmar que ouviu os acusados conversando com outros indivíduos, tendo a vítima permanecido com sua liberdade tolhida por aproximadamente 05 horas, tempo muito superior ao necessário para a subtração. Ademais, a vítima narrou que foi ameaça constantemente por arma de fogo, situação que, aliada às demais, impossibilitou qualquer tentativa de resistência. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 11 anos de reclusão e 26 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos.

Crime do artigo 158, parágrafos 1º e 3º, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria (art. 59, CP), atentando-se às circunstâncias judiciais, considero que, praticada a extorsão em concurso material com o roubo, e diante da sequência de ameaças desferidas à vítima - que se iniciaram com a

subtração patrimonial e somente se encerraram após a consumação da extorsão -, assim como o longo período de tempo no qual a vítima teve sua liberdade restringida em poder dos agentes (cerca de quatro horas) e as demais circunstâncias do crime (como acima mencionado, a vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$ 100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido), assumiram no caso concreto excepcional e significativa relevância. Consideradas todas essas circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Presentes, por outro lado, as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa. (nascido em 04/02/2004, fl. 249), motivo pelo qual atenuo a pena em 1/5, tornando-a, nesta fase, em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento previstas no parágrafo primeiro do art. 158, CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majoro a pena em 3/8, justificando a exasperação em patamar superior à fração mínima prevista em virtude da presença de ambas as causas de aumento previstas em lei, ambas com relevância concreta para a execução delitiva, conforme acima fundamentado. Operado o aumento na fração indicada, fixo a pena em definitivo para esse crime em 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a pena aplicada.

Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 19 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia Provisória de Recolhimento.

Réu Pedro Henrique dos Santos Alves

Crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias do crime assumiram, no caso concreto, excepcional relevância. Isso porque depreende-se da prova produzida que a vítima foi constantemente ameaçada pelos três corréus por horas, tendo sido inclusive agredida no curso da ação delitiva. A vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual, ante o elevado grau de culpabilidade das condutas, que supera a previsão normativa do tipo, estabeleço a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (condenação com trânsito em julgado para a defesa em 29/07/2021. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 256, nascido em 19/03/2003), a qual compenso integralmente com a reincidência, mantendo a pena, nesta fase, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A

divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que, além dos três acusados, outros indivíduos foram responsáveis pela prática delitiva, conforme depoimento seguro da vítima, que pode afirmar que ouviu os acusados conversando com outros indivíduos, tendo a vítima permanecido com sua liberdade tolhida por aproximadamente 05 horas, tempo muito superior ao necessário para a subtração. Ademais, a vítima narrou que foi ameaça constantemente por arma de fogo, situação que, aliada às demais, impossibilitou qualquer tentativa de resistência. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados supra, torno a pena em 13 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a pena aplicada.

Crime do artigo 158, parágrafos 1º e 3º, do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria (art. 59, CP), atentando-se às circunstâncias judiciais, considero que, praticada a extorsão em concurso material com o roubo, e diante da sequência de ameaças desferidas à vítima – que se iniciaram com a subtração patrimonial e somente se encerraram após a consumação da extorsão –, assim como o longo período de tempo no qual a vítima teve sua liberdade restringida em poder dos agentes (cerca de quatro horas) e as demais circunstâncias do crime (como acima mencionado, a vítima foi obrigada a permanecer vendada durante o crime, enquanto os roubadores proferiam as ameaças e, ainda, afirmavam que caso não conseguissem R\$ 100.000,00 matariam o filho do ofendido. Outrossim, em determinado momento, como forma de agravar as ameaças, os acusados tiraram fotos da vítima, enquanto conversavam por aplicativo com a esposa do ofendido.), assumiram no caso concreto excepcional e significativa relevância. Consideradas todas essas circunstâncias, fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (condenação com trânsito em julgado para a defesa em 29/07/2021. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 256, nascido em 19/03/2003), a qual compenso integralmente com a reincidência, mantendo a pena, nesta fase, em 08 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento previstas no parágrafo primeiro do art. 158, CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majoro a pena em 3/8, justificando a exasperação em patamar superior à fração mínima prevista em virtude da presença de ambas as causas de aumento previstas em lei, ambas com relevância concreta para a execução delitiva, conforme acima fundamentado. Operado o aumento na fração indicada, fixo a pena em definitivo para esse crime em 11 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime praticado.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a pena aplicada.

Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 24 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia Provisória de Recolhimento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Vinicius Ferreira da Silva às penas de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

b) CONDENAR o réu Vinicius Ferreira da Silva às penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal.

Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 24 anos, 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

c) CONDENAR o réu Davi Borges Magalhães Santos às penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

d) CONDENAR o réu Davi Borges Magalhães Santos às penas de 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal. Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 19 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.

e) CONDENAR o réu Pedro Henrique dos Santos Alves às penas de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

f) CONDENAR o réu Pedro Henrique dos Santos Alves às penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias multa, dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal. Praticados os delitos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas ora fixadas, somadas, perfazem 24 anos, 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

Recomenda-se a manutenção das prisões preventivas dos acusados diante dos gravíssimos crimes cometidos, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Registra-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do réu Vinicius nem sequer foi cumprido ante sua não localização, o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar, como medida necessária também à garantia de aplicação da lei penal.

Deixo de fixar quantum indenizatório, vez que não houve contraditório específico quanto aos eventuais danos suportados pela vítima.

Encaminhe-se cópia da sentença à